

ח ו ז ה

שנערך ונחתם בתאריך 21.11.23

ב ין

אפריקה התחדשות בע"מ
יהונתן נתניהו 1 אור יהודה
ת.פ 514639525

מצלאוי חברה לבנין בע"מ
דרך רפאל איתן 1, קרית אונו
ת.פ 512726712
(להלן: "המזמין")

מצד אחד;

ל ב ין

סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
ת.פ 510956998
אשר כתובתה: האשלג 22
חיפה 3295155

(להלן: "היועץ")

מצד שני;

והואיל וברצון המזמין למסור ליועץ את ביצוע שירותי היועץ כמפורט להלן, הכל בהתאם ובכפוף למפורט להלן בחוזה זה והיועץ הסכים לקבל על עצמו את ביצוע שירותי היועץ;

אשר על כן הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא ופרשנות

- 1.1. המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
- 1.2. כותרות סעיפי החוזה נועדו לשם הנוחות בלבד והן לא תשמנה לפרוש.
- 1.3. בחוזה זה תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות הבאה:
 - "שירותי היועץ" / "השירותים" - השירותים המפורטים בנספח "ב" לחוזה זה, לרבות כל המסמכים שיערכו על ידי היועץ תוך כדי ביצוע שירותי היועץ, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצ"ב כנספח "ח" לחוזה זה.
 - "המנהל" - מנהל הפרויקט שיקבע על ידי המזמין וכן מי שנתמנה על ידי המזמין לשמש

סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
ת.פ 510956998
בעלי המלאכה: 1, חיפה 04-8402073
ת.ד 7540 מיקוד 310400

כמנהלו לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת. כל עוד לא הורה המזמין ליועץ אחרת, יהיה המנהל כאמור בנספח "א" לחוזה זה.
מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.
"היועצים" - מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו על ידי המזמין בקשר לפרויקט, פרט ליועץ.

1.4 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד חימנו ואלה הם:

נספח "א" -	נספח כללי.
נספח "ב" -	שירותי היועץ.
נספח "ג" -	לוח זמנים.
נספח "ד" -	שכר היועץ.
נספח "ה" -	תשלומי שכר היועץ.
נספח "ו" -	הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות.
נספח "ז" -	אישור על קיום ביטוחי היועץ.
נספח "ח" -	אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.
נספח "ט" -	נספח היעדר תביעות.

2. הצהרות והתחייבויות היועץ

- 2.1 המזמין מוסר בזה ליועץ והיועץ מקבל על עצמו את ביצוע שירותי היועץ.
- 2.2 היועץ מצהיר ומאשר כי הינו מומחה, בקיא ומנוסה במתן השירותים וכי הוא מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע שירותי היועץ.
- 2.3 כי הינו מורשה על פי דין למתן שירותי היועץ וכי הוא בעל הכישורים, הרשיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה זה.
- 2.4 היועץ מצהיר כי בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטים הקשורים למתן שירותי היועץ, ומצא את הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים הנדרש לביצוע שירותי היועץ.
- 2.5 היועץ מתחייב לתת את השירותים למזמין בהתאם להוראות חוזה זה, ברמה גבוהה, בזהירות, ביעילות ובמימונות, תוך הקדשת ידיעותיו, כישוריו ונסיונו וכן תוך הקפדה על שמירת כל הוראות הדין.
- 2.6 היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם היועצים ועם כל יתר הגורמים שיפעלו בפרויקט, ככל שידרש לקידום, תכנון וביצוע שירותי היועץ.

3. צוות עובדים ואמצעים

- 3.1 היועץ מתחייב כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי היועץ יקיים משרד מאויש, מאורגן ומצויד באופן שיאפשר ביצוע שירותי היועץ בהתאם להוראות חוזה זה.
- 3.2 היועץ מתחייב כי היועץ הנקוב בנספח "א", יהיה מנהלו הראשי של היועץ לצורכי חוזה זה, ויספק באופן אישי את השירותים וכי יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בישיבות ודיונים בקשר לפרויקט ו/או

לשירותי היועץ בתיאום מראש עם היועץ ויפקח על הצוות המקצועי שיעסוק בביצוע שירותי היועץ.

סמכויות המנהל

4.

- 4.1 המנהל רשאי לבדוק בכל עת את שירותי היועץ כולם או חלקם, להשגיח על ביצוע שירותי היועץ, לבדוק את טיב שירותי היועץ, לבדוק אם היועץ מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.
- כן רשאי המנהל לבדוק תוכניות, פרטים, מפרטים, רשימות כמויות וכל מסמך אחר של היועץ באופן שוטף במהלך שלבי התכנון לרבות בדיקת התאמתם לחוקים, לתקנות, לדרישות הרשויות ולכל דין.
- 4.2 לצורך הפעלת סמכויותיו רשאי המנהל או מי מטעמו לבקר במשרד היועץ או בכל מקום אחר בו מבוצעים שירותי היועץ והיועץ מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידו או מטעמו.
- 4.3 אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה כדי לגרוע מאחריות היועץ או לשחררו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.
- 4.4 המנהל רשאי לבקר במשרד היועץ ולעניין בהתקדמות ובאופן ביצוע שירותי היועץ, והיועץ ימסור למנהל כל הסבר, פרטים ודיווח לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות היועץ לפי חוזה זה.

לוח זמנים ושלבי ביצוע

5.

- 5.1 היועץ יבצע את שירותי היועץ בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח "ג" לחוזה זה (להלן: "לוח הזמנים"). כל שירות הכלול בשירותי היועץ אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים יבוצע על ידי היועץ במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח ביצוע שירותי היועץ בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות קבלנים אחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.
- 5.2 לא יתחיל היועץ בביצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספחים "ב" או "ג" אלא אם כן הודיע למזמין תחילה כי הגיע לדעתו מועד ביצוע שלב זה וקבל מהמזמין אשור בכתב לביצועו.
- 5.3 יש לראות חוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין היועץ לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שירותי היועץ או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שירותי היועץ עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו הוראות סעיף 10 להלן.
- 5.4 ידוע ליועץ כי התחייבויות היועצים, הקבלנים ויתר הגורמים, מותנות בכך שישופקו להם כל התכניות, ההנחיות, ההוראות, הפרטים והביאורים שיידרשו לביצוע עבודותיהם ושירותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ באופן שימנע כל עילה מהיועצים ומהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שהיו רצופים לחוזים שיחתמו עמם.
- 5.5 עיכוב בביצוע שירותי היועץ יוכר כמוצדק רק בהימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:
- 5.5.1 הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "אירוע דוחה") שלדעת המנהל לא הייתה ליועץ שליטה עליו.

- 5.5.2 מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע היועץ למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.
- 5.5.3 היועץ לא קיבל תכניות, הנחיות, הוראות, פרטים ובאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע היעוץ מהמזמין, האדריכל או היועצים במועד שסוכם עימם.
- 5.5.4 המנהל אישר כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחייה.
- מבלי לגרוע מהאמור לעיל מותנה בזה כי אחור בביצוע עבודות היעוץ לא יהווה עילה לעיכוב בביצוע שירותי היועץ אלא באשור המנהל בכתב.
- 5.6 היועץ מתחייב להודיע למנהל מיידית, על כל עיכוב אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.
- 5.7 בכל מועד שיידרש על ידי המזמין, ימסור היועץ למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שירותי היועץ.

6. שכר היועץ

- 6.1 תמורת ביצוע שירותי היועץ במלואם ובמועדס ומילוי כל התחייבויות היועץ לפי תוזה זה ישלם המזמין ליועץ שכר טרחה כמפורט בנספח "ד" לחוזה זה (להלן: "שכר היועץ"). שכר היועץ ישולם בתנאים, במועדים ובשיעורים כמפורט בנספח "ה" לחוזה זה.
- 6.2 מוסכם במפורש כי שכר היועץ הוא סופי ומוחלט, והיועץ לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל מין וסוג שהוא מהמזמין, לרבות בשל הימשכות תקופת מתן השירותים ו/או בשל שינויים בהיקף השטחים בפרויקט, בבינוי הפרויקט או מכל סוג אחר, שיתעוררו עד להשלמת ביצוע השירותים.
- 6.3 תנאי לתשלום שכר היועץ במלואו הינו המצאת הצהרה לפיה בדק היועץ את העבודות ומצא אותן תואמות לדרישותיו, לתכניות ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו, בנוסח המצ"ב כנספח "ט" לחוזה זה וכתב היעדר תביעות, בנוסח המצורף כנספח "י" לחוזה זה למזמין, חתום על ידי היועץ.
- 6.4 מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף זה, מוסכם בזה כי היועץ לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר.
- 6.5 אין באישור ו/או בתשלום התמורה על פי תוזה זה, או כל חלק ממנה, משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שירותי היועץ ו/או טיב השירות ו/או הסכום המגיע ליועץ.
- 6.6 תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר היועץ הינם המצאת אישור בדבר ניהול ספרי היועץ כדין, חתום על ידי ר"ח או רשויות המס, כנדרש.
- ככל שהיועץ לא ימציא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, קודם לביצוע כל תשלום ע"י שכר היועץ, ינוכה מס במקור כדין, מכל סכום ע"י שכר היועץ שישולם על ידי המזמין.
- 6.7 לשכר היועץ יתווסף מע"מ כדין, אשר ישולם במועד תשלומו לרשויות מע"מ, כנגד המצאת חשבונית מס כדין.

סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ

ח.מ. 510956998

בעלי המלאכה 11, תיפה 04-8402073

ת.ד. 7540, מיקוד 310400

מעמד היועץ

7.

- 7.1 מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה כי מעמדו של היועץ כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו עבורו ועל חשבונו.
- 7.2 אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין היועץ ו/או עובדי היועץ ו/או מי מטעמו ואין בחוראות חוזה זה כדי ליצור בין היועץ ו/או עובדיו לבין המזמין ו/או מי מטעמו יחסי עובד ומעביד, לכל ענין ודבר.
- בכלל זה מוסכם ומובהר בין הצדדים כי היועץ ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה על פי דין ו/או מכת צו הרחבה ו/או מכת חוזה כלשהו על עובד.
- 7.3 לאור האמור לעיל מוסכם בזה כי היועץ ו/או עובדיו מוותרים על כל טענות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיומם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.
- 7.4 בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין היועץ ו/או מי מעובדיו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 5 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.
- 7.5 היועץ ישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה ובטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.
- 7.6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היועץ מצהיר ומתחייב כי אם ידרש המזמין על ידי היועץ ו/או על ידי מי מעובדי היועץ ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהפסקתם, אזי ישפה היועץ את המזמין מייד עם דרישתו הראשונה של המזמין בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או נזק שיגרמו למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
- סכום השיפוי כאמור ייחשב חוב המגיע למזמין מאת היועץ על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה ליועץ.

אחריות

8.

- 8.1 היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בהתאם להוראות חוזה זה בנאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה או נזק ולכל הפסד או הוצאה שייגרמו למזמין ו/או לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/או למי מטעמו ו/או ליועץ ו/או לעובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של היועץ ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבותיו על פי חוזה זה.
- 8.2 היועץ מתחייב לפצות ולשפות את המזמין בעד כל פגיעה, נזק או הפסד כאמור לעיל או כיסויו על ידי המזמין, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין.
- סכום השיפוי כאמור ייחשב חוב המגיע למזמין מאת היועץ על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה ליועץ.
- 8.3 אשור המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי היועץ ו/או מתן הוראות ליועץ אינו משחרר את היועץ מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

9.8. הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

10. הבאת החוזה לגמר או ביטול

- 10.1 מוסכם כי המזמין יהיה רשאי, בכל עת, לפי שקול דעתו הבלעדי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי סיום בהודעה בכתב 30 ימים מראש ליועץ.
- 10.2 סיום החוזה ו/או ביטולו מכל סיבה שהיא לא יזכו את היועץ בכל מקרה בגמול ו/או פיצוי כלשהם, פרט לשכר בגין השירותים אשר בוצעו על ידו עד למועד סיום החוזה ו/או ביטולו כאמור. תשלום השכר כאמור יהיה לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין והיועץ מותר על כל טענה ו/או תביעה לגמול ו/או פיצוי כאמור.
- 10.3 בכל מקרה של הבאת החוזה לגמר ו/או ביטולו יהא המזמין רשאי למסור את המשך ביצוע השירותים לאחר ולהשתמש בשירותים שבוצעו על ידי היועץ עד לאותו מועד. היועץ מסכים לכך ומתחייב לשתף פעולה ולסייע בהעברת ביצוע השירותים למי שיבוא במקומו מבלי שיהיה זכאי לדבר בגין זאת.
- 10.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל, זכאית החברה לבטל חוזה זה, ללא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:
- 10.4.1 היועץ הפר הפרה יסודית איזו מהתחייבויותיו על פי החוזה.
- 10.4.2 היועץ הפר או לא קיים איזו מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה לאחר שקיבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.
- 10.4.3 נבצר מהיועץ לקיים את החוזה מסיבת מחלה חו"ת, או אם היועץ או מנהלו הראשי של היועץ נפטר, פשט רגל, נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית או בלתי כשיר למתן שירותי היועץ או אם ארע אירוע דומה, או מכל סיבה אחרת שהיא.

11. העברת זכויות

- 11.1 אין היועץ רשאי להעביר ו/או להמחות ו/או להסב ו/או לשעבד ו/או למשכן, בין במישרין ובין בעקיפין, את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי חוזה זה כולן או מקצתן בין בתמורה ובין שלא בתמורה אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.
- 11.2 ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיף זה, הרי אין בכך כדי לפטור את היועץ מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ומזכויות המזמין על פיו, והיועץ ישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי צד שלישי שהוא, לכל מעשה או מחזל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיף 10.1 לעיל, באי כחם ועובדיהם.
- 11.3 המזמין רשאי להעביר בכל עת כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד היועץ.

12. סודיות והמצאת מסמכים

- 12.1 היועץ מתחייב לשמור על סודיות המסמכים המתייחסים לשירותי היועץ לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי היועץ או מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין או המנהל או מטעמם, וכן לשמור בסודיות מוחלטת כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה, לרבות תכניות, שיטות ואסטרטגיות, רעיונות מסחריים, רשימת לקוחות, מחירונים וכל מידע אחר הכרוך במתן השירותים, ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין, והכל גם לאחר תום תקופת החוזה והשלמת מתן השירותים על פי החוזה וללא הגבלת זמן.
- 12.2 מבלי לגרוע מאחריותו על פי כל דין, ינקוט היועץ בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה

מעולה על כל מסמך המוחזק על ידי בקשר לשירותי היועץ.

- 12.3 לפי דרישת המזמין ועם סיום שירותי היועץ ימסור היועץ לידי המזמין כל חומר המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידי היועץ.

13. שונות

- 13.1 כל זכויות היוצרים בכל אבזר, רעיון, לוגו, פרוספקט, מודעה, תכנית, תצוגה וכל פריט דומה אחר, שיעשה בהם שימוש במסגרת תכנון ו/או הקמת ו/או שיווק הפרויקט ו/או עקב כל עניין אחר הקשור בפרויקט, בין אם נוצרו על ידי ו/או עבור ו/או באמצעות ו/או בהשראת היועץ ובין אם לאו, יהיו בבעלותו הבלעדית של המזמין, וליועץ לא תהא כל זכות בהם.
- 13.2 מוסכם במפורש כי ביצוע כל אחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה מותנה בכך שהיועץ יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה שעליו לקיים עד לאותו מועד, והמזמין זכאי, מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהיועץ קיים את התחייבויותיו כאמור.
- 13.3 המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ליועץ מאת המזמין לפי חוזה זה כל סכום שלפי טענתו מגיע לו מהיועץ, וכל זכות של היועץ לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.
- 13.4 הסכם זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים ולא תהא נפקות לכל הצעה, ו/או הסכם ו/או הבנה ו/או מצג ו/או הבטחה, בין בכתב ובין בעל-פה, במפורש ו/או מכללא, אשר היו, אם היו, בין הצדדים עובר לחתימת הסכם זה.
- 13.5 שום ויתור, ארכה או הנחה בתנאי כלשהו בחוזה זה על נספחיו, לא יהיו בני תוקף אלא אם ייעשו בכתב, ושום איחור בשימוש בזכויותיו של צד לא ייחשב כויתור והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו, הן לפי החוזה והן לפי כל דין, בכל עת שימצא לנכון.
- 13.6 כל שינוי ו/או תוספת בחוראות ההסכם כולן או מקצתן יעשה אך ורק בכתב ובחתימת שני הצדדים.
- 13.7 היה והמזמין מורכב ממספר יחידים, מובהר ומוסכם כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי היועץ רק כדי חלקו היחסי במזמין דהיינו כדי השיעור המפורט בנספח "א", בגין כל חיוב מחיובי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי היועץ על פי חוזה זה. היועץ מתחייב בזה כי כל דרישה, טענה ו/או תביעה, ככל שתהינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט לעיל.
- 13.8 סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והנובע מהסכם זה תהיה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב ולו בלבד.
- 13.9 כתובות הצדדים הן כמפורט בכותרת לחוזה זה, וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ

ת.פ. 510956998

בעלי המלאכה 11, חיפה 04-8402073

ת.ד. 7540, מיקוד 310400

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ

ת.ד. 510956998

ולראיה באו הצדדים על החתום: בעלי המלאכה ו/ חברה 04-8402073

ת.ד. 7540, מיקוד 310400

היועץ

מסלואי
חברה לבנין בע

המזמין

אני הח"מ, _____ עו"ד/ רוי"ח מרח' _____ מאשר כי הי"ח _____ הם
שחתמו בשם היועץ על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את היועץ
לענין זה.

חתימה וחותמת עו"ד/ רוי"ח: _____

תאריך: _____

מסלואי
חברה לבנין בע

נספח "א"

נספח כללי

"הפרויקט" - פרויקט בפרויקט פינני בינוי במסגרת התחדשות עירונית בפינת הרחובות הכוזרי ומאז"ה בעיר הרצליה.

התכנית מציעה הריסת 3 מבני מגורים היושבים על רחובות הכוזרי ומאז"ה בני כ-3 קומות ובניית 6 מבני מגורים חדשים במקומם. בנוסף, התכנית מציעה שדרוג המרחב הציבורי בין מבני המגורים ע"י תכנון כיכר עירונית לרווחת התושבים ותכנון אזור מסחרי בפינת הרחובות הכוזרי ומאז"ה.

עיקרי מהלך התכנון :

1. הריסת מבני המגורים הקיימים לפי הנחיית יום ובניית 6 בניינים לפי הנחיית יום מעל מרתפים וקומת קרקע, הקמת כיכר עירונית בין מבני המגורים, הקמת אזור מסחרי בפינת הרחובות הכוזרי ומאז"ה, ותוספת בנייה במגרש הציבורי (חלקה 420). כל התכנון והביצוע יעשה בתיאום ואישור עם כל הגורמים לקבלת אישורים והכל בהתאם להוראות התב"ע ודרישות הרשויות.
2. בניית 6 מבני מגורים הכוללים בחלקם חצרות פרטיות בקומת הקרקע לפי הפירוט שלהלן :
 - תניון תת-קרקעי משותף בהיקף של כ-350 מקומות חנייה ושטחים טכניים.
 - מגורים : ארבעה בנייני מגורים בעלי כ- 10 קומות, שני בנייני מגורים בעלי כ- 8 קומות. סה"כ כ-204 יח"ד .
 - תוספת בנייה בשטח ציבורי של כ - 1000 מ"ר.
 - מסחר בשטח של כ - 100 מ"ר.
 - כיכר עירונית בשטח של כ - 2000 מ"ר.
3. תכנון מלא בממשק בין הפרויקט לסביבתו, למדרכות והמגרשים הגובלים.
4. תיאום ותכנון ואישור התכנון בכל הרשויות המוסמכות, תכנון מלא לכל השטחים הפתוחים כיכר עירונית / שטחים ציבוריים והכל לפי הוראות התכנית ודרישות הרשויות המוסמכות.
5. תכנון מבני ציבור ומטלות עירייה, תיאום ותכנון מלא, אישור התכנון בכל הרשויות המוסמכות והכל לפי הוראות התכנית ולפי פרוגרמות של עיריית ירושלים ושאר הדרישות של הרשויות המוסמכות.
6. תכנון ורישוי הפרויקט יעשה בהתאם להנחיות המזמין והרשויות המוסמכות.
- 6.1. "התכנית" או "המקרקעין" - תכנית בנין עיר מס' 504-0138628 על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ואו המקרקעין הידועים כ- גוש 6538 חלקות 423, 422, 421, 420.
- 6.2. המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן היועץ הינם בהתאם לתוכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. היועץ מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתוכניות הבינוי על תיקוניהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.
- 6.3. "הרשות המקומית" - עיריית הרצליה.
7. המנהל הראשי במשרד היועץ הוא אדריכל/מהנדס : שי נהרי.
8. שיעור חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין הינו כדלקמן :

אפריקה התחדשות בע"מ 50 %

מצלאוי חברה לבנין בע"מ 50 %

10

סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
510956998 ת.פ
בעלי המלאכה : ח'יפה 04-8402073
ת.ד 7540, מיקוד 310400

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

מצלאוי
חברה לבנין בע

נספח ב' – תכולת העבודה ושירותי מתכנן

כללי:

1. שלבי עבודת התכנון והפיקוח - פירוט השירותים

הערה: בכל מקום בו מצוין פרויקט / בנין / מבנה / מגדל יש לקרוא את פירוט תכולת שירותי המתכנן ברבים ביחס לכל המבנים שבפרויקט.
התכנון יתבצע תחילה בתכנת AUTOCAD ובהמשך בתכנת REVIT.

נדרשים: - גרסת תוכנה אשר תוחלט ע"י מנהל המודל.

חתימה על כל המסמכים, התכניות והבקשות אשר חתימת המתכנן תידרש עליהם עד לקבלת תעודת גמר לפרויקט, כאחראי לתכנון, לפקוח עליון, ולביקורת, לרבות בקשות להיתרי בניה, לטפסי 4 ולתעודות גמר.

2. אינסטלציה ספרינקלרים וכיבוי אש

2.1 העבודה תבוצע ב - 4 שלבים הכוללים את השירותים הבאים:

2.1.1 תכנון מוקדם

- א. אספקת לוח זמנים עקרוני על ידי היועץ לכל שלב מעבודות המתכנן. כולל הנתונים הדרושים להתחלת וסיום אותו שלב מהמתכננים האחרים בתוך 10 ימים ממועד החתימה על הסכם זה.
- ב. הכנת רשימת גליונות לפרויקט.
- ג. בירור הפרוגרמה עם המנהל, כולל ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, התייעצות ותיאום עם מתכנני ויועצי המבנה האחרים בו יותקנו המערכות והמתקנים.
- ד. בירורים ברשויות המוסמכות או גורמים אחרים בקשר לבעיות החוקיות והאחרות הכרוכות בתכנון מתקני ומערכות אינסטלציה, או בקבלת אישור הרשויות הנ"ל לביצוע.
- ה. בירורים עם המנהל, המזמין והאדריכל בכל הקשור למערכת התברואה של המבנה, ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, התייעצות ותיאום עם היועצים כולל השתתפות שבועית בישיבות תאום ותכנון ככל שידרשו ע"י מנהל הפרויקט והמזמין.
- ו. בחינת הפתרונות מול יועץ אקוסטיקה, יועץ הבטיחות, האדריכל ויועץ ה-BIM וקבלת אישור היועצים על פתרונות אלו.
- ז. הכנת חישובים מוקדמים לגודל הזנות נדרשות, מתקני גרטרור חירום ושנאים והמלצות תכנון פונקציונאלי וחסכוני להצגת חלופות למערכות התברואה תוך בחינת אומדנים כספיים וככל שידרשו ע"י היזם.
- ח. קביעת עקרונות המערכת התברואה, הספרינקלרים וכיבוי האש של המבנה בתיאום עם האדריכל, המזמין והיועצים, תוך בחינת חלופות ואומדנים כספיים ככל שידרשו ע"י המנהל.
- ט. הכנת תוכניות מוקדמות ובכלל זה תוכנית סכמה קווית ותוכנית עקרונית של קומת חניון, קרקע וקומה טיפוסית, המתארות את המערכות הראשיות העקרונית של הפרויקט וככל שידרשו ע"י היזם.
- י. תיאום מול יועץ הבטיחות, האדריכל, יועץ איטום, יועץ האקוסטיקה, תיאום תכנון בהתאם לדרישות התקן ויועץ ה-BIM.
- יא. הכנת אומדן משוער של ערך כלל המערכות הנדרשות וככל שידרשו ע"י היזם.

יב. תכנון, רישוי וביצוע יהיה בשלביות, הנ"ל מתייחס לכלל היתרי הבניה של הפרויקט.

2.1.2 תכנון סופי

א. קביעת כל המרכיבים של מערכת התברואה, הספרינקלרים וכיבוי האש בתיאום עם המנהל, המזמין, האדריכל והיועצים.

ב. הכנת תכניות סופיות המתארות את מערכת התברואה, הספרינקלרים וכיבוי האש המסוכמת עם האדריכל, המנהל, המזמין ויועצי הפרויקט.

ג. הכנת תוכניות סופיות המתארות את המערכות הסופיות של הפרויקט בהתאם לסיכום עם ניהול הפרויקט והמזמין הכוללות בין היתר תוכניות של פירים, תוואי צנרת ותעלות, מיקום הציוד, מערך חדרי מכונות וחדרים טכניים, מאגרי מים, בורות וכן כל המסמכים האחרים הדרושים לשלב זה לרבות תאום עם מתכנני המבנה והיועצים, לרבות סכמת מים וחשובים הידרולוגיים.

ד. הכנת התוכניות והמסמכים הנדרשים ע"י הרשויות המוסמכות למתן היתרי בנייה כולל פיצול היתרים והיתר שינויים, הגשתם לרשויות – לאחר חתימת המנהל – וטיפול באישורם ע"י מחלקות מים, ביוב ומשרד הבריאות במידה ויידרש.

ה. תיאום תשתיות וקבלת כל המסמכים הרלוונטיים לתשתיות הקיימות מכל הרשויות והמחלקות הרלוונטיות, תיאום שינוי תוואי קיים בהתאם לתכנון וקבלת כל האישורים לקבלת היתר בניה.

ו. הכנסת תיקונים ושינויים בתכניות ובמסמכים האחרים לפי דרישת הרשויות המוסמכות, בהסכמת המנהל, הגשתם לרשויות וטיפול באישורם.

ז. עדכון האומדן המשוער של ערך המערכות הנדרשות ותכנון בהתאם לתקציב ביצוע.

ח. העברת רשימת תכניות מלאה לכלל שטחי הפרויקט ותאום מועדים דרושים לחספקתן עם מנהל הפרויקט.

2.1.3 תכנון מפורט

א. הכנת החישובים המפורטים מאופיין של המערכות.

ב. הגדרת ובחירת הציוד הדרוש למערכות התברואה כולל הוראות האחזקה והתפעול.

ג. הכנת תוכניות עבודה מפורטות ומוסברות, כולל כל הפרטים כדרוש לביצוע כל המערכות.

ד. ריכוז כל הנתונים הטכניים לעבודות הקשורות בביצוע המערכות והעברתן למתכנני המבנה והיועצים.

ה. תיאום, ביקורת ואישור תוכניות היועצים בכל הקשור למערכות התברואה בבניין.

ו. בדיקת תכניות שלד המבנה בהקשר של מעברי צנרת ותעלות ואישור כי הכל מתואם ומוטמע בתכניות.

ז. הכנת מפרטים וכתבי כמויות, תוך שילוב המפרט הכללי לעבודות בנין של הוועדה הבינמשרדית במפרט מיוחד, בהתאם למבנה, ועל יסוד ספריית הסעיפים לעבודות בנין של הוועדה הנ"ל, הכל כדרוש לעריכת מכרז לביצוע המערכות.

ח. המפרטים יועברו בפורמט וורד (word).

סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ

ת.ד. 510956998

בעלי המלאכה 11 ת"פ 04-8402073

ת.ד. 7540 מיקוד 310400

- ט. הכנת אומדן ערך המערכות, מבוסס על המפרטים וכתבי הכמויות.
- י. השתתפות בסיוור קבלנים, הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן למנהל.
- יא. הכנת תכניות עבודה ופרטים משלימים, כפי שיידרש לביצוע למבנה ולעבודות הפיתוח.
- יב. עדכון והשלמת רשימת תוכניות ותאום מועדים דרושים להספקתן עם מנהל הפרויקט.
- יג. ביצוע בדיקת כמויות מלאה לאחר השלמת תוכניות לביצוע בהתאמה לדרישת ניהול הפרויקט.
- יד. הכמויות יעודכנו על גבי כתב הכמויות המקורי לרבות התייחסות לסטיות מהותיות ככל שהן קיימות.
- טו. מתן חוות דעת טכנית, לפי בקשת המנהל, בכל הקשור להצעות הקבלנים במכרז לביצוע המבנה.
- טז. עדכון והשלמת רשימת תוכניות ותאום מועדים דרושים להספקתן עם מנהל הפרויקט.

2.1.4 פיקוח עליון בשלב ביצוע המבנה

- א. בדיקת התוכניות המפורטות הנערכות ע"י הקבלן ואישורן.
- ב. פיקוח עליון על ביצוע המתקנים והמערכות באתר ובמפעלי הייצור של רכיביו בהתאם לתוכניות ולמסמכים האחרים המאושרים ע"י המנהל, לרבות על ביצוע התיקונים שהקבלן חייב בהם בין לפני מסירת הפרויקט ובין בתקופת הבדק.
- ג. ייעוץ והמלצה לגבי בחירה, בדיקה ואישור של חומרים וציוד.
- ד. ביצוע פיקוח עליון שוטף באתר, בהתאם לתוכנית פיקוח עליון שתתואם עם המנהל כולל הוצאות דו"חות פיקוח עליון ומעקב אחר תיקון הליקויים שהתגלו.
- ה. הדרכה ומתן הסברים למפקח באתר בכל הקשור והמתחייב מביצוע העבודות.
- ו. דיווח למנהל על הממצאים ועל התקדמות ביצוע המתקנים והמערכות לאחר כל ביקור באתר ובמפעלי הייצור של רכיביהם.
- ז. עדכון התוכניות בהתאם לשינויים שבוצעו בזמן הביצוע והגשתן למנהל לאחר גמר הביצוע.
- ח. ביצוע מסירות למערכות והוצאות דו"חות ליקויים לתיקון, עד לקבלת הפרויקט ואישור גמר ביצוע בתיאום עם היועצים וככל שיידרש ע"י היזם.
- ט. ייעוץ למנהל והשתתפות בדיונים ובבירורים עם הקבלן בקשר עם ביצוע מערכות התברואה, בין לפני מסירת הפרויקט ובין בתקופת הבדק.
- י. ייעוץ בבדיקת החשבונות לרבות החשבון הסופי של הקבלן ואישורו, בהסתמך על אישורי הכמויות של המפקח באתר ותיאום חלקי חשבון סופי של הקבלן בעבודות שבגדר מומחיות היועצים, לאחר שאלה אושרו על ידם.

יא. מתן אישור תכנון וביצוע בהתאם לתקנים.

יב. ליווי בדיקת מכון התקנים בהתאם לצורך.

- יג. בדיקת תיקי מתקן ותכניות as made בסיום הפרויקט, על כך מרכיביהם ולאשרם להעברה למזמין.
יד. קבלת העבודות ואישור ביצוע עבודות הקבלן בהתאם למפרטים ועפ"י דרישת הרשויות המוסמכות.

חתימה על כל המסמכים, התכניות והבקשות אשר חתימת המתכנן תדרש עליהם עד לקבלת תעודת גמר לפרויקט, כאחראי לתכנון, לפקוח עליון, ולביקורת, לרבות בקשות להיתרי בניה, לטיפסי 4 ולתעודות גמר.

3. מיזוג אוויר מלא כולל פינוי עשן

3.1 העבודה תבוצע ב - 4 שלבים הכוללים את השירותים הבאים:

3.1.1 תכנון מוקדם

- א. אספקת לוח זמנים עקרוני על ידי היועץ לכל שלב מעבודות המתכנן. כולל הנתונים הדרושים להתחלת וסיום אותו שלב מהמתכננים האחרים בתוך 10 ימים ממועד החתימה על הסכם זה.
- ב. הכנת רשימת גליונות לפרויקט.
- ג. בירור הפרוגרמה עם המנהל, כולל ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, התייעצות ותיאום עם מתכנני ויועצי המבנה האחרים בו יותקנו המערכות והמתקנים.
- ד. בירורים עם המנהל, המזמין והאדריכל בכל הקשור למערכת המיזוג אוויר של המבנה, ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, התייעצות ותיאום עם היועצים כולל השתתפות שבועית בישיבות תאום תכנון ככל שידרשו ע"י מנהל הפרויקט והמזמין.
- ה. הכנת חישובים מוקדמים לגודל הזנות נדרשות, מתקני גרטרור חירום ושנאים והמלצות תכנון פונקציונאלי וחסכוני להצגת חלופות למערכות המיזוגל תוך בחינת אומדנים כספיים וככל שידרש ע"י היזם.
- ו. קביעת עקרונות המערכת המיזוג של המבנה בתיאום עם האדריכל, המזמין והיועצים, תוך בחינת חלופות ואומדנים כספיים ככל שידרשו ע"י המנהל.
- ז. הכנת תוכניות מוקדמות ובכלל זה תוכנית סכמה קווית ותוכנית עקרונית של קומת חניון, קרקע וקומה טיפוסית, המתארות את המערכות הראשיות העקרוניות של הפרויקט וככל שידרש ע"י היזם.
- ח. תיאום מול יועץ הבטיחות, האדריכל, יועץ האקוסטיקה, תיאום תכנון בהתאם לדרישות התקן ויועץ ה - BIM.
- ט. הכנת אומדן משוער של ערך כלל המערכות הנדרשות וככל שידרש ע"י היזם.
- י. תכנון, רישוי וביצוע יהיה בשלביות, הנ"ל מתייחס לכלל היתרי הבניה של הפרויקט.

3.1.2 תכנון סופי

- א. קביעת כל המרכיבים של מערכת המיזוג בתיאום עם המנהל, המזמין, האדריכל והיועצים.
- ב. הכנת תכניות סופיות המתארות את מערכת המיזוג המסוכמת עם האדריכל, המנהל, המזמין ויועצי הפרויקט.

ג. הכנת תכניות סופיות, המתארות את המערכות הסופית של הפרויקט, המסוכמת עם המנהל, המזמין ומתכנני המבנה והכוללות, בין היתר, תכניות של מערכות מיזוג אוויר, פיזור אוויר או אוורור טבעי, תוכניות צנרת, תוואי תעלות, פירים, תכניות מיקום הציוד, בסיסים לציוד, מערך חדרי המכונות והמסמכים האחרים הדרושים לשלב זה, לרבות תיאום התוכניות האמורות עם מתכנני המבנה וקבלת אישור מעבדה מוסמכת לתכנון על פי תקן 1001 על כל חלקיו. לרבות תכנון פינוי עשן בהתאם ל-CFD ובתיאום עם יועץ הבטיחות, אוורור חניונים, סכמת מים, סכמת אוויר, תפ"מ, סכימות p&id, מקראת מיזוג אוויר, דיתוס מדרגות, אוורור וניקה במטבחים, אוורור שירותים, מערכות סינון אבי"כ.

ד. הכנת התוכניות והמסמכים הנדרשים ע"י הרשויות המוסמכות למתן היתרי בנייה כולל פיצול היתרים והיתר שינויים, הגשתם לרשויות – לאחר חתימת המנהל – וטיפול באישורם ע"י מחלקות איכות סביבה ומשרד הבריאות או כל משרד אחר במידה ויידרש.

ה. הכנסת תיקונים ושינויים בתכניות ובמסמכים האחרים לפי דרישת הרשויות המוסמכות, בהסכמת המנהל, הגשתם לרשויות וטיפול באישורם.

ו. עדכון האומדן המשוער של ערך המערכות הנדרשות ותכנון בהתאם לתקציב ביצוע.

ז. העברת רשימת תכניות מלאה לכלל שטחי הפרויקט ותאום מועדים דרושים להספקתן עם מנהל הפרויקט.

ח. תיאום עומסי חשמל מול יועץ החשמל לרבות גיבוי גנרציה נדרש למערכת ג"א נדרשות, ת. העברת נתונים נדרשים לתכנון פאנל כבאים, תיאום עומסי ציוד מול הקונסטרוקטור.

3.1.3 תכנון מפורט

א. הכנת החישובים המפורטים מאופיין של המערכות.

ב. הגדרת ובחירת הציוד הדרוש למערכות המיזוג כולל הוראות האחזקה והתפעול.

ג. הכנת תוכניות עבודה מפורטות ומוסברות, כולל כל הפרטים כדרוש לביצוע כל המערכות.

ד. ריכוז כל הנתונים הטכניים לעבודות הקשורות בביצוע המערכות והעברתן למתכנני המבנה והיועצים.

ה. תיאום, ביקורת ואישור תוכניות היועצים בכל הקשור למערכות המיזוג בבניין.

ו. בדיקת תכניות שלד המבנה בהקשר של מעברי צנרת ותעלות ואישור כי הכל מתואם ומוטמע בתכניות.

ז. הכנת מפרטים וכתבי כמויות, תוך שילוב המפרט הכללי לעבודות בנין של הוועדה הבינמשרדית במפרט מיוחד, בהתאם למבנה, ועל יסוד ספריית הסעיפים לעבודות בנין של הוועדה הני"ל, הכל כדרוש לעריכת מכרז לביצוע המערכות.

ח. הכנת אומדן ערך המערכות, מבוסס על המפרטים וכתבי הכמויות.

ט. השתתפות בסיור קבלנים, הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן למנהל.

י. הכנת תוכניות עבודה ופרטים משלימים כפי שידרש לביצוע המתקנים והמערכות, ולא פחות מהאמור בת"י 1547 – תוכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח.

יא. עדכון והשלמת רשימת תוכניות ותאום מועדים דרושים להספקתן עם מנהל הפרויקט.

יב. ביצוע בדיקת כמויות מלאה לאחר השלמת תוכניות לביצוע בהתאמה לדרישות ניהול הפרויקט.

יג. חכמויות יעודכנו על גבי כתב החכמויות המקורי לרבות התייחסות לסטיות מהותיות ככל שהן קיימות

יד. מתן חוות דעת טכנית, לפי בקשת המנהל, בכל הקשור לתצעות הקבלנים במכרז לביצוע המבנה.

טו. עדכון והשלמת רשימת תכניות ותאום מועדים דרושים להספקתן עם מנהל הפרויקט.

3.1.4 פיקוח עליון בשלב ביצוע המבנה

א. בדיקת התוכניות המפורטות הנערכות ע"י הקבלן ואישורן.

ב. פיקוח עליון על ביצוע המתקנים והמערכות באתר ובמפעלי הייצור של רכיביו בהתאם לתוכניות ולמסמכים האחרים המאשרים ע"י המנהל, לרבות על ביצוע התיקונים שהקבלן חייב בהם בין לפני מסירת הפרויקט ובין בתקופת הבדק.

ג. ייעוץ והמלצה לגבי בחירה, בדיקה ואישור של חומרים וציוד.

ד. ביצוע פיקוח עליון שוטף באתר, בהתאם לתוכנית פיקוח עליון שתואם עם המנהל כולל הוצאות דו"חות פיקוח עליון ומעקב אחר תיקון הליקויים שהתגלו.

ה. בדיקה ואישור של חומרים וציוד.

ו. ומתן הסברים למפקח באתר בכל הקשור והמתחייב מביצוע העבודות.

ז. דיווח למנהל על הממצאים ועל התקדמות ביצוע המתקנים והמערכות לאחר כל ביקור באתר ובמפעלי הייצור של רכיביהם.

ח. עדכון התוכניות בהתאם לשינויים שבוצעו בזמן הביצוע והגשתן למנהל לאחר גמר הביצוע.

ט. ביצוע מסירות למערכות והוצאות דו"חות ליקויים לתיקון, עד לקבלת הפרויקט ואישור גמר ביצוע בתיאום עם היועצים וככל שיידרש ע"י היזם.

י. ייעוץ למנהל והשתתפות בדיונים ובבירורים עם הקבלן בקשר עם ביצוע מערכות המיזוג, בין לפני מסירת הפרויקט ובין בתקופת הבדק.

יא. ייעוץ בבדיקת החשבונות לרבות החשבון הסופי של הקבלן ואישורו, בהסתמך על אישורי החכמויות של המפקח באתר ותיאום חלקי חשבון סופי של הקבלן בעבודות שבגדר מומחיות היועצים, לאחר שאלה אושרו על ידם.

יב. מתן אישור תכנון וביצוע בהתאם לתקנים.

יג. ליווי בדיקת מכון התקנים בהתאם לצורך.

יד. בדיקת תיקי מתקן ותכניות as made בסיום הפרויקט, על כך מרכיביהם ולאשרם להעברה למזמין.

סלע נהר מהנדסים ויועצים בע"מ

ת.ש. 540956998

י"ג לי המלאכה 11 חיפה 04-840773

07540773 :פקס 04-840773

טו. קבלת העבודות ואישור ביצוע עבודות הקבלן בהתאם למפרטים ועפ"י דרישת הרשויות המוסמכות.

טז. המפרטים יועברו בפורמט וורד (word).

חתימה על כל המסמכים, התכניות והבקשות אשר חתימת המתכנן תדרש עליהם עד לקבלת תעודת גמר לפרויקט, כאחראי לתכנון, לפקוח עליון, ולביקורת, לרבות בקשות להיתרי בניה, לטיפסי 4 ולתעודות גמר.

סלע זהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
ח"פ 510956998
בעלי המלאכה 11, חיפה 04-8402073
ת.ד. 7540, מיקוד 310400



נספח "ג"

לוח זמנים ושלב ביצוע

לוח הזמנים ליועץ כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת על ידי המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון - ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שיידרש על ידי המנהל.

היועץ ימסור את התכניות ו/או המסמכים לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות ו/או המסמכים לא יחשבו כמושלמים עד לקבלת אישור המזמין.

העביר המזמין ליועץ הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות ו/או המסמכים, יעדכן היועץ את התכניות ו/או המסמכים תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עבור אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא ליועץ הערותיו ו/או הנחיותיו לגבי תכניות ו/או מסמכים שהוגשו לו על ידי היועץ בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.

אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת ההוזה יעביר היועץ לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.

סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ

510956998 פ.ח

בעלי המלאכה 11, חיפה 04-8402073

ת.ד 7540 מיקוד 310400



אפיקה התחשורת עירונית בע"מ

נספח "ד"

שכר היועץ

1. תמורה

1.1. תמורת מתן שירותי התכנון וקיום כל התחייבויות המתכנן על פי הסכם זה ישלם המזמין למתכנן לפי הפירוט הבא:

1.1.1 אינסטלציה ספרינקלרים וכיבוי אש:

- עבור תכנון יח"ד ומרתפים תת קרקעיים ישולם למתכנן סך של: 1,300 ₪ ליח"ד.
- עבור תכנון שטחי המסחר ישולם למתכנן סך של: 10 ₪ למ"ר.
- עבור תכנון מבני ציבור ישולם למתכנן סך של: 14 ₪ למ"ר.
- עבור תכנון פיתוח ושצי"פ ישולם למתכנן סך של: 1 ₪ למ"ר.

1.1.2 מיזוג אוויר מלא כולל פינוי עש:

- עבור תכנון יח"ד ומרתפים תת קרקעיים ישולם למתכנן סך של: 850 ₪ ליח"ד.
- עבור תכנון שטחי המסחר ישולם למתכנן סך של: 8 ₪ למ"ר.
- עבור תכנון מבני ציבור ישולם למתכנן סך של: 12 ₪ למ"ר.

שכר המתכנן מבוסס על כמות יח"ד בפועל, ניעודכן לפי כמות יח"ד בפועל.

- 1.2. המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע חישוב שכר החוזה מחדש במקרה של שוני מהותי.
- 1.3. שכר התכנון יהיה צמוד למדד מחירים לצרכן של חודש פברואר 2022 (להלן – ה"מדד)
- 1.4. הסכומים המפורטים לעיל, אינם כוללים מע"מ. סכום המע"מ ישולם ע"י המזמין למתכנן במועד לתשלום המע"מ, בכפוף להמצאת חשבונית מס כדין.
- 1.5. שכר טרחתו של המתכנן כאמור בסעיפים 1.1 ו- 1.2 לעיל, ישולם למתכנן בהתאם להתקדמות ביצוע הפרויקט ושירותי התכנון לפי הפירוט בסעיף 2 בנספח זה.
- 1.6. ביצועו של כל שלב טעון אישורו של המזמין בכתב בדבר סיומו של שלב הביצוע.
- 1.7. המתכנן יהיה רשאי להגיש חשבונות בגין חלקי שלבי הביצוע עד ל- 5 בחודש. אישור החשבונות הנ"ל, ייקבע ע"י המפקח ויהיה כפוף לאישור המזמין.
- 1.8. המתכנן יצרף לכל חשבון את כל המסמכים והאסמכתאות הרלבנטיים הדרושים לאימות החשבון וכל מסמך שיידרש ע"י המזמין והמנהל בקשר לכך. החשבון יחשב כמוגש רק לאחר שהמתכנן המציא למזמין ולמנהל את כל המסמכים הדרושים לגבי אותו חשבון.
- 1.9. כל חשבון שיוגש בהתאם לחוזה זה, ויקבל את אישורו של המנהל, ישולם בתנאי תשלום שוטף + 45 ימים. החשבון יוגש לכל המאוחר עד ל- 5 בחודש.

סלע נהרי הנדסים ויועצים בע"מ

5409577

77

040

- 1.10. המנהל יבדוק את החשבון, יתקנו במידת הצורך, יאשרו ויעבירו למזמין לבדיקה.
- 1.11. איחור של עד 10 ימי עסקים בבצוע תשלום כלשהו ע"י המזמין למתכנן לא יחשב כהפרה מצד המזמין של חוזה זה ולא יזכה את המתכנן בסעד כלשהו.
- 1.12. אי הגשת החשבון עד לתאריך של ה- 5 לחודש, תגרום לדחיית מועד התשלום והחשבון ייחשב כאילו הוגש בתודש שלאחר מכן ולא ישולם למתכנן כל תשלום נוסף, בגין כך.
- 1.13. ביצוע התשלומים בגין החשבוניות החלקיים אינו מהווה אישור לביצוע עבודות התכנון ו/או לטיבן אלא יש לראותם כמפרעה על חשבון שכר התכנון וכחוב אותו חייב המתכנן למזמין עד להשלמת עבודות התכנון ולאישור החשבון הסופי.
- 1.14. עם השלמת עבודות התכנון, ולאחר הנפקת תעודת גמר לפרויקט על ידי רשויות התכנון, יגיש המתכנן למזמין חשבון סופי בו יפורט הסכום המגיע למתכנן עם השלמת עבודות התכנון, בניכוי כל התשלומים ששולמו לו על חשבון שכר התכנון. המנהל יבדוק את החשבון, יתקנו במידת הצורך, יאשרו ויעבירו למזמין לבדיקה ולתשלום, אשר יתבצע רק לאחר שהמתכנן ימציא למזמין "מכתב העדר תביעות" בנוסח נספח ט' להסכם זה, בו יצהיר המתכנן שעם ביצוע התשלום בגין החשבון הסופי אין למתכנן כל טענה ו/או תביעה כלפי המזמין.

סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
ח.פ. 510956998
בעלי המלאכה ו/או ח'פ"ה 04-8402073
ת.ד. 7540, מיקוד 310400



אפרת התחדשות עירונית בע"מ

נספח "ה"

תשלומי שכר היועץ

1. שכר היועץ ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שרותי היועץ כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב' ו- ח' כדלקמן:

אינסטלציה + מיזוג אוויר (כל אחד בנפרד):

- 10% • לאחר גמר תכנון מוקדם, ואישור עבודות שלב זה ע"י המזמין.
 - 10% • לאחר גמר התכנון הסופי ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין.
 - 5% • לאחר אישור הבקשות להיתרי בניה והוצאות היתרי בניה.
 - 20% • לאחר גמר התכנון המפורט והמכרזים, ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין.
 - 15% • לאחר גמר הכנת מפרטים, כתבי כמויות ורשימות ואישור שלב זה ע"י המזמין.
 - 10% • לאחר גמר הוצאת תכניות לביצוע.
 - 20% • במהלך ביצוע הפיקוח העליון.
 - 5% • לאחר ביצוע העבודות בהתאם לחוזה זה, הפעלת הפרויקט וקבלת העבודות ע"י המזמין, ולאחר בדיקת החשבונות הסופיים בגין העבודות ואישורם על ידי המתכנן והמזמין, וקבלת אשור אכלוס.
 - 5% • לאחר גמר הפקוח העליון, תיקוני הבדק וקבלת תעודות גמר לפרויקט, אישור המתכנן בכתב להשלמת הפרויקט בהתאם לתוכניותיו, לתקנים מחייבים ולשביעות רצונו.
2. למרות האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם ליועץ מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוזז משלבי התשלום עפ"י קביעתו.
3. היועץ יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש.
4. המזמין ישלם את שכר היועץ בטווח של 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
ח.פ. 510956998
בעלי המלאכה 11, חיפה 04-8402073
ת.ד. 7540, מיקוד 310400



אריקה ותחשבות עירונית בע"מ

נספח ו'

תאריך: _____

לכבוד
אפריקה התחדשות בע"מ
מצלאוי חברה לבניין בע"מ
א.ג.נ.,

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת _____ / הפועל בשם חברת _____ / המספק שירותים לחברת אפריקה התחדשות ומצלאוי חברה לבניין, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי _____, המבצעת עבורכם תכנון אינסטלציה ומיזוג אוויר בפרויקט הכוזרי הרצליה.
2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל חברת אפריקה התחדשות ומצלאוי חברה לבניין, עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:
"מידע חסוי" - מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לעבודתי אצל חברת אפריקה התחדשות ומצלאוי חברה לבניין.
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
5. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

בכבוד רב,

שם: _____
ת.ז: 8.8860.8
כתובת: _____

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

נספח "ז"

מפרט ביטוחי היועץ

היועץ מאשר שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסות בכפוף לאמור להלן אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כ"ביט" מהדורת 2013 או נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי "ביט" מהדורת 2013. ביחס ל"אחריות מקצועית" היקף הכיסוי אינו נופל מהאמור בסעיף 1 להלן.

1. **ביטוח אחריות מקצועית**, לכיסוי חבותו המקצועית של היועץ ביחס להתחייבויותיו על פי ההסכם הנדון.

גבול האחריות על פי הפוליסה לא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מיליון ₪) לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.

הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לאובדן מסמכים, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב, הפרת סודיות, מעשה במתכוון, דיבה השמצה, מעשה מרמה ואו אי יושר של מי מעובדי היועץ, אובדן השימוש ואו עיכוב ואו נזק תוצאתי כלשהו. ואו חבות נושא משרה למעט במקרה שהיא ניתנת לכיסוי בפוליסת נושאי משרה. הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בגין חבותו כמזמין העבודה בכל הנוגע מפעולותיו של היועץ והבאים מטעמו, כמוגדר בפוליסה ובכפוף לתנאיה ולסיגיה. הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות על ידי היועץ אך לא לפני התאריך _____ (להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"). כן כולל הביטוח הרחבת "חבות צולבת" ותקופת גילוי בת 12 חודש ביחס לתביעות הנובעות מביצוע העבודות נשוא החוזה הנדון וזאת אם פוליסה זו לא תחודש מכל סיבה שהיא. נוסח הפוליסה לא יפחת מהנוסח הידוע כ- "שפי-ב.ר. 2018".

2. **ביטוח אחריות מעבידים**, המבטח חבות עפ"י פקודת הנויקין (נוסח חדש) וחוק האחריות למוצרים פגומים תש"ס-1980, כלפי כל העובדים, המועסקים על ידי היועץ, בגין פגיעה גופנית או מחלה העלולים להגרם למי מהם תוך כדי ועקב העסקתם על פי ההסכם בגבול האחריות שאינו נופל מ- 20,000,000 ₪ (עשרים מיליון ₪) לעובד אחד, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית. ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, שימוש במנופים ואו במכונות הרמה, עבודות בגובה, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער, עבודות חוץ. הביטוח מורחב לשפות את המזמין היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ואו מחלה כלשהי כי הוא נושא בחובות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי היועץ.

3. **ביטוח אחריות כלפי צד שלישי** המבטח את חבות היועץ על פי דין בגבול אחריות שלא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מיליון ₪) למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין אירועים הנובעים במישרין ואו בעקיפין מפעולותיו של היועץ ואו כל מי שפועל מטעמו וכל הבאים מכוחו ויחול על כל אובדן ואו נזק לגוף ואו לרכוש.

ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה וחשבתה, עבודות חוץ, וכן תביעות שיבוב מצד המוסד לביטוח לאומי.

הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשי ואו מחדלי היועץ והבאים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח. כרוש המזמין ייחשב כרכוש צד שלישי.

א. הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין ואנו מוותרים על כל טענה ואו דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.

ב. הפוליסה תכלולנה התחייבות לויתור על זכות שיבוב כלפי המזמין, עובדיו והבאים מטעמו אולם האמור בדבר ויתור על זכות השיבוב לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בודון.

ג. כמו כן היועץ מתחייב שהכיסוי על פי הפוליסות לא יבוטל ולא יחול בו שינוי לרעה, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי המזמין לפחות 60 יום מראש.

סלע נהני מהנדסים ויועצים בע"מ

510956998

בעלי המלאכה 11, ת.ד. 7540, ת.ד. 310400